

정보통신·산업기술 범죄유형

법률	조문	범죄형태
형법	제140조제3항	(공무상비밀표시무효) 공무원이 직무에 관하여 봉함 기타 비밀장치한 전자기록등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 알아낸 자
	제141조제1항	(공용서류등의 무효, 공용물의 파괴) 공무소의 전자기록등 특수매체기록을 손상 또는 은닉하거나 효용을 해한 자
	제144조제1항	(특수공무방해) 단체 또는 다중의 위력(제140조 제3항, 제141조제1항의 죄를 범한 자)
	제144조제2항	공무원 치상(제140조 제3항, 제141조제1항) 공무원 치사(제140조 제3항, 제141조제1항)
	제227조의2	(공전자기록위작·변작) 사무처리를 그르치게 할 목적으로 공무원 또는 공무소의 전자기록등 특수매체기록을 위작 변작
	제228조제1항	(공정증서원본등의 불실기재) 공무원에 대하여 허위신고를 하여 공전자기록등 특수매체기록을 위작 또는 변작
	제229조	(위조등 공문서의 행사) (위작, 변작)공전자 기록등 행사 (위작, 변작)불실기재 공전자기록등 행사
	제232조의2	(사전자기록위작·변작) 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 전자기록 등 특수매체기록을 위작 변작
	제234조	(위조사문서등의 행사) (위작, 변작) 사전자기록등 행사 (위작, 변작) 사전자허위진단서 행사
	제314조제2항	(업무방해) (컴퓨터손괴, 전자기록등손괴, 컴퓨터장애)업무방해
	제316조제2항	(비밀침해) 전자기록등내용탐지
	제347조의2	(컴퓨터등 사용사기) 권한 없이 정보를 입력·변경하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 취득
	제351조	(상습범) 상습컴퓨터등사용사기
	제366조	(재물손괴등) 전자기록등(손괴, 은닉)
	제368조제2항	(중손괴) 전자기록등(손괴, 은닉) (치상) 전자기록등(손괴, 은닉) (치사)
	제369조제1항	(특수손괴) 특수전자기록(손괴, 은닉)

죄명/법률	조문	범죄형태
부정경쟁방지 및 영업비밀보호 에 관한 법률	제 18조제 1항	기업에 손해를 입힐 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 제3자에게 누설
	제 18조제 2항	제3자에게 누설
	제 18조의 2(미수)	제 18조제 1항 및 제 2항의 미수범 처벌
	제 18조의 3제 1항 (예비음모)	제 18조제 1항의 죄를 범할 목적으로 예비, 음모
물류정책 기본법	제 71조제 1항, 제 33조제 1항	제 33조제 1항을 위반하여 전자문서를 위작 또는 변작하거나 그 사정을 알면서 위작 또는 변작된 전자문서를 행사한 자
	제 71조제 2항, 제 33조제 2항	제 33조제 2항을 위반하여 국가물류통합정보센터 또는 단위물류정보망에 의하여 처리·보관 또는 전송되는 물류정보를 훼손하거나 그 비밀을 침해·도용 또는 누설한 자
	제 71조제 3항, 제 33조제 5항	제 33조제 5항을 위반하여 국가물류통합정보센터 또는 단위물류정보망의 보호조치를 침해하거나 훼손한 자
	제 72조(양벌규정)	법인의 대표자 또는 법인이나 개인의 대리인·사용인 및 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제 71조의 위반행위를 한 경우
산업기술혁신 촉진법	제 47조제 1항제 2호 제 46조	제 45조제 1호 및 제 2호에 해당하는 기관·법인·단체의 임직원 또는 그 직에 있었던 사람이 업무 수행과정에서 알게 된 비밀을 누설한 경우
	제 48조	법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제 47조의 위반행위를 한 경우
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률	제 50조제 3항제 2호, 제 25조제 6항	신용정보집중기관이 아니면서 제 25조제 6항에 따른 공동전산망을 구축한 자
	제 50조제 2항제 호 제 19조제 1항	권한 없이 제 19조제 1항에 따른 신용정보전산시스템의 정보를 변경·삭제하거나 그 밖의 방법으로 이용할 수 없게 한 자 또는 권한 없이 신용정보를 검색·복제하거나 그 밖의 방법으로 이용한 자
정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률에 규정된 범죄		
통신비밀보호법에 규정된 범죄		
산업기술의유출방지및보호에관한법률에 규정된 범죄		
위치정보의보호및이용등에관한법률에 규정된 범죄		
전기통신기본법에 규정된 범죄		
전기통신사업법에 규정된 범죄		

게임산업진흥에관한법률에 규정된 범죄
전자무역촉진에관한법률에 규정된 범죄
저작권법에 규정된 범죄
전자정부법에 규정된 범죄
콘텐츠산업진흥법에 규정된 범죄
전자문서및전자거래기본법에 규정된 범죄
전자서명법에 규정된 범죄
전자금융거래법에 규정된 범죄
정보통신기반보호법에 규정된 범죄
국가공간정보기본법에 규정된 범죄
개인정보보호법에 규정된 범죄
정보통신산업진흥법에 규정된 범죄
방송통신발전기본법에 규정된 범죄
전기통신금융사기피해방지및피해금환급에관한특별법에 규정된 범죄
이동통신단말장치유통구조개선에관한법률에 규정된 범죄
정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법에 규정된 범죄
방위산업기술보호법에 규정된 범죄
국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법에 규정된 범죄
국방과학기술혁신 촉진법에 규정된 범죄
대외무역법에 규정된 범죄
직업안정법에 규정된 범죄
기타 정보통신망에서 이루어지거나 정보통신망 또는 정보시스템을 이용한 범죄로서 수사 과정에서 로그분석, 악성코드·소스코드분석 DB분석, 네트워크분석, 빅 데이터분석, 가상화폐·블록체인분석, 다크웹분석, 클라우드 서비스분석 등의 사이버 전문 수사 능력이 요구되는 첨단범죄, 또는 인공지능(AI), 기계로봇, 반도체, 자율주행 자동차, 정보통신, 전기·전자, 2차 연료전지, 조선, 원자력분야 등의 산업(첨단)기술유출 관련 과학기술범죄 또는 과학기술 관련 전문 수사 능력이 요구되는 범죄